

ROYAUME DU MAROC

CONTRAT D'ABONNEMENT

SERVICE D'ÉLECTRICITÉ

Numéro de contrat:	[À COMPLÉTER]
Date d'établissement:	[À COMPLÉTER]
Type de contrat:	Basse Tension - Particulier

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

LE FOURNISSEUR :

Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable (ONEE) - Branche Électricité, établissement public à caractère industriel et commercial, représenté par son directeur de l'agence commerciale de [VILLE], dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommé « **Le Fournisseur** »

D'UNE PART,

LE CLIENT :

Nom et Prénom:	[À COMPLÉTER]
Numéro CNI:	[À COMPLÉTER]
Date de naissance:	[À COMPLÉTER]
Adresse du domicile:	[À COMPLÉTER]
Téléphone:	[À COMPLÉTER]
Email:	[À COMPLÉTER]

Ci-après dénommé « **Le Client** »

D'AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Le Fournisseur s'engage à fournir de l'énergie électrique en Basse Tension au Client pour l'alimentation du local situé à l'adresse suivante :

Adresse de fourniture:	[À COMPLÉTER]
Ville:	[À COMPLÉTER]
Province/Préfecture:	[À COMPLÉTER]
Code postal:	[À COMPLÉTER]

L'énergie électrique fournie est exclusivement destinée à un usage domestique.

ARTICLE 2 : DURÉE DU CONTRAT

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de mise en service du compteur. Il peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties selon les conditions prévues à l'article 13 du présent contrat.

ARTICLE 3 : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance souscrite:	[À COMPLÉTER] kVA
Type de compteur:	[À COMPLÉTER]
Tension de fourniture:	220V $\pm$ 10% (Monophasé)
Fréquence:	50 Hz $\pm$ 1%
Numéro de compteur:	[À COMPLÉTER]

La puissance souscrite est fixée d'un commun accord entre les parties. Le Client pourra demander sa modification une fois par an selon la procédure en vigueur.

ARTICLE 4 : TARIFICATION

Le Client bénéficie du tarif résidentiel réglementé en vigueur selon sa tranche de consommation. La tarification est établie par tranches progressives comme suit :

Tranche	Consommation (kWh/mois)	Prix (MAD/kWh)
1	0 - 100	0,90
2	101 - 150	1,00
3	151 - 200	1,10
4	201 - 300	1,20

5	301 - 500	1,35
6	501 et plus	1,49

Important : Les tarifs sont fixés par les autorités compétentes et peuvent être révisés. Le Client sera informé de toute modification tarifaire conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 5 : FACTURATION ET PAIEMENT

5.1. **Périodicité** : La facturation est établie mensuellement sur la base des relevés du compteur effectués par Le Fournisseur ou auto-déclarés par Le Client selon les modalités convenues.

5.2. **Délai de paiement** : Le paiement doit être effectué dans un délai de 20 jours à compter de la date d'émission de la facture.

5.3. **Moyens de paiement** : Le paiement peut être effectué par :

- Virement bancaire
- Prélèvement automatique
- Espèces ou chèque en agence
- Paiement en ligne ou via application mobile
- Commerçants agréés (proximité)

ARTICLE 6 : CAUTIONNEMENT

Un cautionnement (avance sur consommation) est exigé lors de la souscription du contrat. Le montant varie selon la puissance souscrite :

Puissance souscrite:	[À COMPLÉTER] kVA
Montant du cautionnement:	[À COMPLÉTER] MAD

Conditions du cautionnement :

- Non productif d'intérêts
- Remboursable à la résiliation du contrat
- Déduction possible des impayés éventuels
- Remboursement sous 30 jours après solde de tout compte

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR

Le Fournisseur s'engage à :

7.1. **Continuité du service** : Tenir en permanence le courant à la disposition du Client, sous réserve des interruptions programmées pour maintenance ou en cas de force majeure.

7.2. **Qualité de fourniture** : Maintenir la tension et la fréquence conformes aux normes en vigueur (220V $\pm 10\%$, 50Hz $\pm 1\%$).

7.3. **Relevés de compteur** : Effectuer les relevés périodiques du compteur selon le calendrier établi.

7.4. **Information** : Informer Le Client en cas d'interruptions planifiées avec un préavis raisonnable.

7.5. **Assistance** : Fournir une assistance technique en cas de problème lié au compteur ou au branchement.

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS DU CLIENT

Le Client s'engage à :

8.1. **Païement** : Régler les factures dans les délais impartis.

8.2. **Accès au compteur** : Permettre l'accès au compteur aux agents du Fournisseur aux jours et heures ouvrables pour les relevés, vérifications et interventions techniques.

8.3. **Installations intérieures** : Maintenir ses installations électriques intérieures en bon état de fonctionnement et conformes aux normes de sécurité.

8.4. **Non-modification** : Ne pas modifier, déplacer ou altérer le compteur, le branchement ou les installations du Fournisseur.

8.5. **Usage conforme** : Utiliser l'énergie électrique uniquement pour l'usage déclaré et dans la limite de la puissance souscrite.

8.6. **Information** : Informer Le Fournisseur de tout changement de situation (coordonnées, puissance nécessaire, etc.).

ARTICLE 9 : PÉNALITÉS DE RETARD

9.1. **Retard de paiement** : En cas de non-paiement à l'échéance, des pénalités de retard seront appliquées conformément à la réglementation en vigueur. Un taux de pénalité de 12% par an sera appliqué sur les sommes impayées.

9.2. **Mise en demeure** : Après 30 jours de retard, une mise en demeure sera adressée au Client avec un délai supplémentaire de 15 jours pour régulariser.

9.3. **Coupure** : À l'issue de ce délai et après mise en demeure restée sans effet, Le Fournisseur pourra procéder à la coupure de la fourniture. Des frais de coupure et de reconnexion seront facturés au Client.

9.4. **Frais de recouvrement** : Les frais de recouvrement éventuels seront à la charge du Client.

ARTICLE 10 : FORCE MAJEURE

Le Fournisseur ne sera pas tenu responsable des interruptions de service résultant d'événements de force majeure, notamment :

- Catastrophes naturelles (séismes, inondations, tempêtes)
- Conditions météorologiques exceptionnelles
- Actes de guerre, émeutes ou troubles civils
- Décisions des autorités publiques
- Grèves générales
- Pannes majeures sur le réseau de transport ou de production

Dans ces circonstances, Le Fournisseur s'efforcera de rétablir le service dans les meilleurs délais possibles.

ARTICLE 11 : INTERRUPTIONS AUTORISÉES

Le Fournisseur se réserve le droit d'interrompre le service dans les cas suivants :

11.1. **Travaux de maintenance** : Les jours ouvrables entre 12h00 et 14h00, les dimanches et jours fériés entre le lever et le coucher du soleil, à charge d'en aviser préalablement Le Client.

11.2. **Urgence technique** : En cas de danger immédiat pour les personnes ou les biens, sans préavis.

11.3. **Installations défectueuses** : Si les installations du Client présentent un danger ou ne sont pas conformes aux normes de sécurité.

ARTICLE 12 : MODIFICATION DU CONTRAT

12.1. **Procédure** : Toute modification des conditions du contrat (puissance souscrite, option tarifaire, changement d'adresse de facturation) doit faire l'objet d'une demande écrite du Client et d'un avenant signé par les deux parties.

12.2. **Modification de puissance** : Le Client peut demander une modification de la puissance souscrite une fois par an. Cette modification peut entraîner des frais techniques si un changement de disjoncteur est nécessaire.

12.3. **Révision tarifaire** : La tarification peut être révisée par les autorités compétentes. Le Client en sera informé par tout moyen approprié (facture, courrier, publication officielle).

ARTICLE 13 : RÉSILIATION

13.1. **Résiliation par Le Client** : Le Client peut résilier le contrat à tout moment en adressant une demande écrite au Fournisseur, sans préavis obligatoire. Un relevé final du compteur sera effectué et une facture de clôture établie.

13.2. **Résiliation par Le Fournisseur** : Le Fournisseur peut résilier le contrat en cas de :

- Non-paiement après mise en demeure
- Fraude avérée ou détournement d'électricité
- Installations dangereuses non conformes après mise en demeure
- Non-respect grave des obligations contractuelles

13.3. **Remboursement du cautionnement** : Le cautionnement sera remboursé au Client dans un délai de 30 jours après la résiliation, déduction faite des éventuels impayés.

ARTICLE 14 : VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS

14.1. **Droit de vérification** : Le Fournisseur est autorisé à vérifier, à toute époque, l'installation intérieure du Client et à s'assurer qu'elle est maintenue en bon état.

14.2. **Refus de fourniture** : Le Fournisseur pourra refuser de fournir l'énergie électrique ou procéder à la coupure si les installations sont reconnues défectueuses ou dangereuses, jusqu'à leur mise en conformité.

14.3. **Emplacement du compteur** : Le compteur doit être installé sur un emplacement approprié (façade, mur ou chambre enterrée) avec accès permanent et positionné à la limite de propriété. Tout déplacement du compteur doit être autorisé par Le Fournisseur et peut engendrer des frais.

ARTICLE 15 : PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

15.1. **Collecte et traitement** : Les données personnelles du Client sont collectées et traitées conformément à la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

15.2. **Finalités** : Les données collectées sont utilisées pour :

- La gestion du contrat et de la relation client
- La facturation et le recouvrement
- L'amélioration des services
- Le respect des obligations légales et réglementaires

15.3. **Droits du Client** : Le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression de ses données personnelles qu'il peut exercer en s'adressant au service client du Fournisseur.

ARTICLE 16 : RÉCLAMATIONS

16.1. **Procédure** : Toute réclamation doit être adressée par écrit au service client du Fournisseur par courrier, email ou via l'application en ligne.

16.2. **Délai de réponse** : Le Fournisseur s'engage à répondre dans un délai maximum de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation.

16.3. **Recours** : En cas de réponse non satisfaisante, Le Client peut saisir la direction régionale du Fournisseur, puis l'Autorité Nationale de Régulation de l'Électricité (ANRE) après épuisement des recours internes (2 mois sans réponse satisfaisante).

Contact ANRE :

Adresse : Avenue Annakhil, Hay Riad, Rabat

Téléphone : +212 537 56 31 83

Email : contact@anre.ma

ARTICLE 17 : LITIGES

17.1. **Règlement amiable** : En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat, les parties s'engagent à rechercher en priorité une solution amiable.

17.2. **Médiation** : Le Client peut recourir à la médiation de l'ANRE pour faciliter le règlement du différend.

17.3. **Compétence juridictionnelle** : À défaut de solution amiable ou de médiation, le litige sera soumis aux juridictions compétentes du ressort du lieu de fourniture de l'électricité.

ARTICLE 18 : DISPOSITIONS DIVERSES

18.1. **Intégralité du contrat** : Le présent contrat constitue l'intégralité de l'accord entre les parties et annule tout accord verbal ou écrit antérieur.

18.2. **Nullité partielle** : Si une clause du présent contrat était déclarée nulle ou inapplicable, les autres clauses resteraient en vigueur.

18.3. **Langue du contrat** : Le présent contrat est rédigé en langue française. En cas de traduction, seule la version française fera foi.

18.4. **Évolution réglementaire** : Le contrat sera automatiquement adapté en cas d'évolution de la réglementation applicable au secteur de l'électricité.

ARTICLE 19 : FRAIS D'ABONNEMENT

Les frais d'abonnement comprennent les éléments suivants :

Désignation	Montant (MAD)
Redevance de plombage et pose du compteur	[107,23]
Coût du contrat d'abonnement	[12 - 24]
Cautionnement (selon puissance souscrite)	[À COMPLÉTER]
Participation aux frais de branchement	[À COMPLÉTER]
TOTAL À PAYER	[À COMPLÉTER]

Note : Les frais d'abonnement (hors cautionnement) seront reportés sur la première facture. Le cautionnement doit être versé au préalable.

ARTICLE 20 : SUIVI DE CONSOMMATION

Durant les six premiers mois du contrat, un suivi de la consommation est assuré par un ingénieur commercial du Fournisseur. Ce suivi permet de déterminer si la puissance souscrite correspond aux besoins réels du Client et, le cas échéant, de proposer un ajustement.

DOCUMENTS ANNEXÉS AU CONTRAT

Les documents suivants sont annexés au présent contrat :

- Conditions Générales de Vente d'Électricité
- Grille tarifaire en vigueur
- Guide explicatif des clauses contractuelles
- Formulaire de demande d'abonnement complété
- Copie CNI du Client
- Justificatif d'occupation du local

FAIT À [VILLE], LE [DATE]

EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE FOURNISSEUR	LE CLIENT
-----------------------	------------------

Signature et cachet	Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
---------------------	--

Note : Le Client est invité à lire attentivement le guide explicatif des clauses ci-joint avant de signer le présent contrat.